

KB 이슈 플러스

벤처투자 질서 재편, ‘벤처투자법’ 개정안 국무회의 통과

KB 이슈 플러스

2026년 9월 29일



더 많은 리포트 보기

벤처투자법 개정안 국무회의 통과

공정한 벤처투자 질서 확립을 위한 ‘벤처투자 촉진에 관한 법률 (벤처투자법)’ 개정안이 지난 22일 국무회의를 통과했다. 이에 따라 기업공개 실패, 경영실적 부진 등의 이유로 투자자가 주식 가격을 과도하게 낮추거나 투자금을 조기에 회수하는 등 벤처기업에 불리한 투자계약 관행이 법적으로 제한된다. 개정안은 29일 공포된 뒤 6개월의 유예 기간을 거쳐 2027년 3월 30일부터 본격 시행된다. 중소벤처기업부는 시행에 앞서 현장의 혼선을 방지하고 제도의 실효성을 높이기 위해 관련 하위법령을 체계적으로 정비할 계획이다.

중기부는 그동안 민관 합동 ‘벤처투자 계약문화 발전 포럼’을 운영하며 현장의 불합리한 조항과 불공정 투자계약 사례를 점검해왔으며, 지난 6월 30일에는 벤처투자 표준투자계약서와 해설서를 개정·배포한 바 있다. 이번 법안 처리는 벤처 업계 내에서 지속적으로 제기되어 온 불공정 계약 관행을 바로잡고, 투자자와 기업 간의 건전하고 대등한 투자 환경을 조성하겠다는 정부의 정책적 의지가 반영된 결과로 풀이된다.

경영 독립과 투명성 제고 목표, 투자금 조기회수 및 과도한 리픽싱 제한

이번 개정안의 핵심은 벤처투자회사의 경영 독립성과 투명성 강화, 그리고 피투자기업 (벤처기업)에 부담을 지우는 부당한 계약조건의 근절이다. 우선 벤처투자회사 대주주 등의 우월적 지위를 이용한 부당한 경영 개입이나 이를 위해 금전, 향응을 주고받는 행위가 전면 금지된다. 아울러 벤처투자조합이 투자계약을 체결할 때 피투자기업에 지나친 부담을 주는 불공정 계약조건을 제한하는 근거도 신설되었다. 정당한 사유 없이 경영성과지표 변동을 이유로 투자금을 조기에 회수하거나 유예기간 없이 투자금 상환을 요구하는 경우, 기업공개 실패를 이유로 전환사채나 주식 등의 전환/매입 가격을 과도하게 낮추는 이른바 ‘리픽싱 (Refixing)’ 조항 등이 해당된다. 이러한 불공정 조건이 계약에 포함될 경우 해당 조항은 효력이 인정되지 않으며, 행정처분도 부과할 수 있는 법적 근거를 신설하여 피투자기업 보호를 위한 규제 실효성을 확보했다. 이번 조치는 벤처투자 생태계의 질적 개선과 스타트업 성장 기반을 다지는 전환점이 될 전망이다. 또한, 벤처기업은 자금 상환 압박에 대한 부담을 덜고 본연의 기술 개발 및 경쟁력 강화에 집중할 수 있는 안정적인 여건을 갖추게 될 것으로 보인다.

신임 중기부 장관 취임 이후 정책 행보 주목

한편, 이소영 신임 중소벤처기업부 장관의 정책 행보도 향후 벤처투자 시장에 영향을 미칠 주요 변수로 꼽힌다. 이 장관은 변호사 출신의 법률 전문가이자 중소기업과 벤처 정책을 다뤘은 재선 의원으로, 21대 국회에서 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원으로 활동했다. 취임 전에는 자본시장 규제 완화, ‘모두의 창업’ 후속 지원, 지역창업생태계 활성화를 우선 과제로 제시했으며, 규제 합리화와 자본시장 신뢰 회복을 통해 ‘국가창업시대’를 열겠다는 구상을 밝혔다. 법률 전문성과 입법 경험이 강점으로 거론되는 신임 장관 체제 아래 진행될 벤처투자법 하위법령 정비와 시행 준비에 대한 시장의 관심도 높다. 특히 이번 개정안을 통해 마련된 공정 계약 기틀이 현장에 안착하기 위해서는 후속 법적 정비의 뒷받침이 필수적이다. 이렇게 제도의 실효성이 확보된다면 투자자와 벤처기업 간 대등한 계약 관행도 점차 자리잡을 것으로 전망된다.

벤처투자법 개정안 핵심 요약

• 벤처투자회사 경영의 독립성과 투명성 강화

벤처투자회사 대주주 등의 부당한 영향력 행사를 위한 금전 등 제공·수수 행위 금지

• 피투자기업에 불리한 계약조건 제한

경영성과지표 변동을 이유로 투자금 조기 회수 및 유예기간 없이 조기 회수 금지, 기업공개 실패를 이유로 과도하게 증권 가격을 조정하는 경우 등의 불공정 계약조건 제한

• 불공정 투자계약 조건 효력 불인정

불공정한 투자계약 조건에 대한 효력 불인정 및 행정처분 부과 규정 신설

자료: 중소벤처기업부, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.